

1500160-78.2022.8.26.0551

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rogério Danna Chaib

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Michael de Souza Simão

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rogério Danna Chaib

Vistos.

Michael de Souza Simão, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Consta da denúncia que na data e local dos fatos, o réu trazia consigo, sem ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira Foro de Limeira 1ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500160-78.2022.8.26.0551 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500160-78.2022.8.26.0551

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Michael de Souza Simão

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rogério Danna Chaib

Vistos.

Michael de Souza Simão, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Consta da denúncia que na data e local dos fatos, o réu trazia consigo, sem autorização legal ou regulamentar, para fins de tráfico, sete porções de Cannabis sativa L., descritas a fl. 02, substância entorpecente que causa dependência física

ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cometendo tal conduta durante período de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19.

Sendo o réu notificado, apresentou defesa prévia, sendo a denúncia recebida com base no inquérito policial e regularmente citado e interrogado o réu, bem como teve apresentadas suas certidões de antecedentes criminais.

Como medida de instrução foram ouvidas testemunhas arroladas pelas partes e foi interrogado o réu.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público opinou pela procedência da ação por estar demonstrada a autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes.

Já a defesa pleiteou a absolvição do réu por insuficiência de provas ou a desclassificação para a posse de tóxicos destinada ao próprio consumo.

É o relatório.

DECIDO.

Presentes os pressupostos processuais e condições da ação, passo à análise do mérito da questão.

A ação penal é procedente.

Tendo em vista o conjunto probatório acostado aos autos, perfeitamente possível atribuir ao acusado a prática do delito do art. 33, caput, da Lei Antitóxicos.

A materialidade do delito vem comprovada de acordo com o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 75/76 e pelo laudo de constatação de fls. 19/20, tratando-se de 22.6 g. de maconha, divididos em sete porções, evidenciando-se a intenção de tráfico pelo considerável número de porções, estando ainda prontas para serem entregues ao consumidor final.

Houve ainda a apreensão de valores com o réu (R\$ 224,00), obviamente relacionados com o comércio ilícito de tóxicos (cf. fl. 15).

É certo ter o réu procurado apresentar uma versão que o favorecesse, alegando realmente possuir o tóxico apreendido nos autos, mas era destinado ao seu próprio consumo e o havia comprado naquele local, tendo conversado com uma única pessoa no local, negando ter abordado outras pessoas e o dinheiro com ele apreendido era fruto de seu trabalho.

Contudo, ouvidos os policiais civis Cardoso e Silva, disseram ter visto o réu no local dos fatos, sendo percebido quando ele realizou várias vendas de tóxicos, recebendo valores de transeuntes, acabando por ser abordado, tendo consigo sete porções de maconha e R\$ 224,00 em espécie, localizados na pochete que portava, ouvindo dele sua confissão sobre estar atuando na venda de tóxicos.

Portanto, tendo policiais civis dito que viram o acusado no local dos fatos, testemunhando várias vendas de drogas, acabando por abordá-lo, tendo ele consigo valores e algumas porções de maconha, ouvindo dele sua confissão informal, é óbvio que ele trazia consigo os entorpecentes para fins de tráfico, perfazendo-se a conduta a ele imputada na denúncia.

Inexistiu nulidade quanto a busca pessoal feita, realizada nos moldes do art. 244 do CPP, até porque a Jurisprudência tanto do Colendo Superior Tribunal de Justiça, como do Colendo Supremo Tribunal Federal aponta que eventual irregularidade quanto à informação ao direito de permanecer em silêncio, é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo (cf. RHC 67.730/PE, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, DJE 04/05/2016, RHC 61.754/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma).

Conforme recente julgado emanado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo (Processo 1500181-88.2021, deste Juízo, na) Mesmo que tenha ocorrido eventual ausência da informação de direito ao silêncio, isto não tem o condão de gerar automaticamente uma nulidade, salvo quando demonstrada a ausência do caráter voluntário do ato, o que não ocorreu no caso em exame.

Como é cediço, o direito ao silêncio é um consectário do nemo tenetur se detegere, sendo este uma garantia da não incriminação, segundo o qual ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, ou seja, ninguém pode ser forçado, por qualquer autoridade a fornecer involuntariamente qualquer tipo de informação ou declaração que o incrimine, direta ou indiretamente.

Trata-se de princípio de caráter processual penal, já que intimamente ligado à produção de provas incriminadoras.

Assim, não merece acolhimento a alegação de nulidade por ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio.

Inaceitável a defesa invocar a ausência de justa causa para a abordagem do acusado, quando ele foi visto em local onde é rotineira a venda de drogas, estando justamente a realizar vendas de drogas para transeuntes.

Esclareça-se que a despeito das objeções feitas pela defesa a respeito da confissão informal do réu feita aos policiais, isto não se tratou da única prova que lastreia a tese acusatória.

Ao contrário, deve também ser enunciado o fato de terem sido apreendidas algumas porções de maconha em seu poder, além do dinheiro apurado com a venda de tóxicos. E sem razão a defensoria quando se insurge contra a atividade policial, não havendo qualquer motivo para lhe conferir descrédito, mesmo porque se tratam de funcionários públicos cujos atos gozam de presunção de veracidade e não estão impedidos de depor.

Ademais, seria contraditório o Estado dotar seus agentes de funções preventivas e repressivas à prática criminosa e quando os chama para prestar esclarecimentos sobre seus atos, não conferir crédito às suas versões.

Farta é a Jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal nesse sentido, podendo serem extraídos os seguintes julgados:

" O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos"

(STF -1ª Turma - HC nº 74.608-0/SP - Rel. Min Celso de Mello - DJU 11/04/97, pág. 12.189).

" A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas ".

(Supremo Tribunal Federal, HABEAS CORPUS Nº 74522 JULGAMENTO: 19/11/1996)

" A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas. "

(STF - 2ª T.- HC nº 74.522-9/AC - Rel. Mm. Maurício Corrêa - DJU 13/12/96, pág. 50.167).

Valiosas ainda as lições encontradas em julgado inserto na JTJ 268/525, sendo feita menção a outros acórdãos, encontrados em RJTJSP 13/478 e RT 733/567, no sentido de que ninguém se envolve suasoriamente como testemunha processual, tais os encargos e incômodos que assume, quando não fosse o desprazer de contribuir para a responsabilização de outrem. Há uma resistência invencível que leva o homem a esquivar-se e até negar ou calar a verdade. A consciência ética que induz ao dever de colaborar para o cumprimento da Justiça está muito longe de ser atingida.

O agente da segurança é recrutado mediante concurso público para atuar em prevenção e repressão à criminalidade e não é sensato negar-lhe crédito quando, perante o mesmo Estado que o contratou, relata atos de ofício. É compromissado como qualquer

outra testemunha e a circunstância de inexistir pessoa não pertencente aos quadros policiais para depor é justificável.

Tais lições são enunciadas para se refutar o argumento do réu de que abordou uma única pessoa no local, quando fez isto por quatro vezes, conforme o relato do policial Paulo e que não teria confessado aos policiais civis a prática do tráfico. Note-se que o réu alegou trabalhar como servente de pedreiro e que ganhava setecentos reais a cada quinze dias, quando na fase policial sequer disse trabalhar (vide fl. 06).

E inaceitável a desclassificação da conduta do réu para a posse ilegal de drogas destinada ao próprio consumo, quando visto o acusado em atos de mercancia, inclusive sendo apreendida considerável quantia em dinheiro em seu poder. Se porventura não foram abordados os possíveis compradores do tóxico, isto ocorreu porque eram apenas dois policiais civis a realizarem a diligência e se buscassem abordar um comprador, por óbvio não conseguiriam deter o réu, traficante de drogas. E a ausência de apreensão da pochete com a qual o réu guardava tóxicos e dinheiro mostrou-se irrelevante, pois o que realmente importou foi a apreensão de porções de tóxicos e dinheiro apurado com a venda ilícita.

Desse modo, ficou demonstrada a materialidade do delito e respectivo nexos causal com a autoria delituosa por parte do réu, o qual trazia consigo substâncias entorpecentes destinadas ao consumo de terceiros, impondo-se-lhe o decreto condenatório.

Na dosagem da pena, atento aos critérios norteadores do art. 59 do Código Penal, verifico que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, ficando a pena-base fixada no mínimo legal de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, o unitário no mínimo legal.

Tal pena deve ser a definitiva, diante da ausência de circunstâncias agravantes e causas de aumento ou diminuição da pena.

O regime inicial para o cumprimento das penas deve ser o fechado, tendo em vistas as recomendações da Lei nº 8.072/90, já que se trata de delito hediondo.

Nesse sentido, a respeito do regime inicial da pena, os seguintes precedentes emanados do Colendo Supremo Tribunal Federal: HC 104.827, primeira turma, relator o ministro Luiz Fux, DJE de 06/02/2013; HC 111.365, primeira turma, relator o ministro Luiz Fux, DJE de 19/03/2013; are 675.214-agr, segunda turma, relator o ministro Gilmar Mendes, DJE de 25/02/2013; HC 113.880, segunda turma, relatora a ministra Cármen Lúcia, DJE de 17/12/2012; HC 112.351, segunda turma, relatora a ministra Cármen Lúcia, DJE de 08/11/2012; RHC 114.742, primeira turma, relator o ministro Dias Toffoli, DJE de 08/11/2012; HC 108.390, primeira turma, relatora a ministra Rosa Weber, DJE de 07/11/2012.

Contudo, poderá apelar em liberdade, mantendo-se a atual situação, em respeito ao decidido pela Superior Instância, em sede de habeas corpus.

Inaceitável a redução da pena, nos termos do § 4º, do art. 33 da Lei de Tóxicos, pois mesmo sendo concedida liberdade provisória em favor do réu, em sede de habeas corpus, isto em 12 de maio de 2022, dezesseis dias depois tornou a ser preso em flagrante, justamente pela prática do tráfico de drogas, revelando a sua renitência em atentar contra a saúde pública.

Ante o exposto e diante de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO Michael de Souza Simão, qualificado nos autos, a pena de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, o unitário no mínimo legal, sob o regime inicial fechado, dando-o como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Oportunamente, expeça-se mandado de prisão em desfavor do réu.

Custas ex lege, condenando-se o réu oportunamente, ao pagamento de 100 UFESP, deixando-se de fazer a cobrança, por ora, por ser merecedor dos benefícios da assistência judiciária.

Nos termos da alínea "b", inciso II, do art. 91, do Código Penal, decreto a perda do dinheiro apreendido nos autos.

Publique-se.
Intimem-se.
Cumpra-se.

Limeira, 12 de agosto de 2022.

Rogério Danna Chaib
Juiz de Direito -

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA